



ANALISTA
RAFAEL COSTA
DIREITO DO CONSUMIDOR
AULA 2

ROTEIRO DE AULA

Sumário

1. PROTEÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA
2. RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO
3. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO PRODUTO
4. DIREITO DE REGRESSO E DENÚNCIAÇÃO DA LIDE
5. RISCO DO DESENVOLVIMENTO
6. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO SERVIÇO
7. ACIDENTES DE CONSUMO NA INTERNET
8. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO
9. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO
10. VÍCIO DE QUANTIDADE DO PRODUTO
11. VÍCIO DE QUALIDADE DO SERVIÇO
12. VÍCIO DE QUANTIDADE DO SERVIÇO
13. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DO TEMPO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
14. PRÁTICAS COMERCIAIS – OFERTA
15. SUJEITOS RESPONSÁVEIS PELA OFERTA
16. PRÁTICAS ABUSIVAS
17. PROTEÇÃO CONTRATUAL

PROTEÇÃO À SAÚDE E SEGURANÇA

- **Produto ou serviço potencialmente nocivo ou perigoso**

Art. 9º O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto.

➤ **Riscos anormais e imprevisíveis.** Ex.: agrotóxicos, bebidas alcoólicas, fumo, dedetização etc.

➤ Nesse caso, a **informação deve ser adequada e ostensiva – ou seja, ainda mais “qualificada”!**

✓ *E se houver descumprimento desse dever de informar “qualificado”?* Configura uma espécie de “defeito do produto ou serviço”, apto a gerar uma responsabilidade do fornecedor pelo dano suportado pelo consumidor:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por **defeitos** decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como **por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.**

Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade: Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa. § 1º Incurrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. § 2º Se o crime é culposo: Pena Detenção de um a seis meses ou multa.

- **Periculosidade exagerada**

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

➤ Nesse caso, os riscos não compensam os benefícios. Ex. produto com risco de sufocação para crianças.

Recall (“chamar de volta”)

- **Conceito:** consiste no pleito para que seja sanado defeito que só foi conhecido após a introdução do produto ou serviço no mercado de consumo.

Art. 10, § 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários.

§ 2º Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.

RESPONSABILIDADE CIVIL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO

▪ Noções introdutórias:

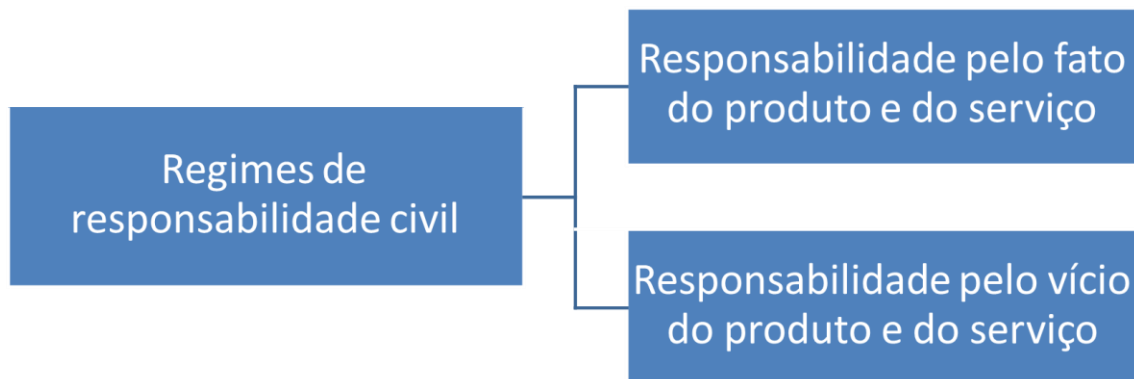
- Responsabilidade civil subjetiva (demonstração da culpa)

X

Responsabilidade civil objetiva (incide no Direito do Consumidor – independe da demonstração de culpa, sendo suficiente o 1) dano, a 2) conduta, o 3) nexo e o 4) o descumprimento do dever de qualidade/segurança).

- Fundamento da responsabilidade objetiva no CDC: **teoria do risco da atividade** – ou seja, aquele que desenvolve atividade no mercado de consumo com finalidade econômica responde pelos seus riscos.
- Atenção! Em cirurgia plástica estética não reparadora, a responsabilidade é subjetiva. Quando o resultado não agrada o paciente, somente se pode presumir a culpa do profissional (inversão do ônus da prova) se o resultado for desarmonioso segundo o senso comum (STJ. 4ª Turma. REsp 2.173.636-MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/12/2024 - Info 838).

▪ Sistemática da responsabilidade civil no CDC



TEORIA DA QUALIDADE

❑ CDC O fornecedor tem um dever de qualidade:

- a) **qualidade–segurança**: os produtos oferecidos no mercado de consumo devem ser seguros. Um produto perigoso pode ser defeituoso.

- b) **qualidade–adequação:** os produtos devem ser adequados ao fim a que se destinam (apresentando bom desempenho e boa durabilidade). Um produto inadequado pode ser **viciado (vício de qualidade)**.
- c) **qualidade-quantidade:** os produtos devem corresponder ao que é informado ao consumidor. Um produto apresenta diferença quantitativa pode ser **viciado (vício de quantidade)**.

JURISPRUDÊNCIA

No sistema do CDC, a responsabilidade pela qualidade biparte-se na exigência de adequação e segurança, segundo o que razoavelmente se pode esperar dos produtos e serviços. Nesse contexto, fixa, de um lado, a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que compreende os defeitos de segurança; e de outro, a responsabilidade por vício do produto ou do serviço, que abrange os vícios por inadequação (STJ, REsp 967.623/RJ).

- **Atenção!** Vício e defeito são conceitos não excludentes.

Ex. um produto pode ser defeituoso e, simultaneamente, apresentar um vício de quantidade.

RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO PRODUTO

CDC, Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

- a) **Natureza da responsabilidade pelo fato do produto:** objetiva (independe de culpa ou dolo. Basta a prova:
 - a) conduta; b) dano (extrínseco ao produto); c) nexo causal; e d) defeito).
- b) **Fato gerador da responsabilidade:** defeito do produto (“falha” na segurança).

O que é um produto defeituoso? CDC, Art. 12, § 1.º. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – sua apresentação;

II – o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam

III – a época em que foi colocado em circulação.

Espécies de defeitos:

1) Defeitos de concepção ou criação: falhas no projeto ou na fórmula do produto (ex. erro no design de um carro que o tornam exageradamente perigoso para o consumidor);

2) Defeitos de fabricação: decorrentes de falhas no processo de fabricação, montagem, manipulação ou acondicionamento (ex. erro no acondicionamento de uma vacina, que a tornem imprópria ao consumo).

3) Defeitos de comercialização: falhas na apresentação do produto ou prestação de informações inadequadas ou insuficientes (ex. agrotóxico que não apresenta informações sobre sua utilização).

Responsabilidade solidária: CDC, Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

- I. – o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;
- II. – o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;
- III. – não conservar adequadamente os produtos perecíveis

- Natureza da responsabilidade do comerciante?

1ª) Subsidiária (STJ e doutrina majoritária);

2ª) Direta e condicionada.

- **Atenção! Responsabilidade solidária da corretora de imóveis** (AgInt no AREsp 2.539.221-RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 7/10/2025, DJEN 14/10/2025)

1. A corretora de imóveis não integra, em regra, a cadeia de fornecimento do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, sendo parte ilegítima para responder solidariamente pela devolução de valores pagos em caso de rescisão.

2. A responsabilidade solidária da corretora somente se configura quando sua atuação extrapola a mera intermediação, caracterizando falha específica na corretagem, participação na incorporação ou vínculo societário com a incorporadora.

Bloco 2

▪ CAUSAS DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR

Art. 12, § 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

- I. - que não colocou o produto no mercado;
- II. - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste (**hipótese de inversão legal do ônus da prova**);
- III. - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

- E se a vítima também concorrer para o dano (culpa concorrente)? Tem-se uma redução no dever de reparar o dano (CC, art. 945).

Atenção! Embora não previsto no CDC, o **caso fortuito ou força maior externos** (ou seja, estranhos à atividade do fornecedor) também excluem a responsabilidade (STJ).

DIREITO DE REGRESSO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE

CDC, Art. 13, Parágrafo único

Atenção! Embora previsto no art. 13, o direito de regresso pode ser exercido por todos os fornecedores, não apenas pelo comerciante.

CDC, Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denúncia da lide.

Atenção! A vedação à denúncia da lide também se aplica ao fato do serviço. Vejamos:

▪ JURISPRUDÊNCIA

Recurso especial. Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Defeito na prestação do serviço a consumidor. Denúnciação da lide. Interpretação do art. 88 do CDC. Impossibilidade. 1. A vedação à denúncia da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. Revisão da jurisprudência desta Corte. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1.165.279/SP, 3.ª Turma, rel. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.05.2012).

Não é possível ao hospital denunciar a lide aos médicos responsáveis pelos atendimentos a paciente em decorrência de erro médico

A jurisprudência do STJ estende a vedação do art. 88 do CDC para todas as hipóteses de responsabilidade objetiva por acidente de consumo, como o erro médico.

O hospital pode propor ação regressiva autônoma contra os médicos caso comprove que agiram com culpa. (STJ. 3ª Turma. REsp 2.160.516-CE, 1º/4/2025 - Info 846).

RISCO DO DESENVOLVIMENTO

- **Conceito:** É aquele risco que não pode ser cientificamente conhecido no momento do lançamento do produto/serviço, vindo a ser descoberto somente após um certo tempo de uso.

✓ Quem deve arcar com o risco do desenvolvimento: o fornecedor ou o consumidor? O fornecedor.

- STJ: REsp 1.774.372-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.05.2020: “O risco do desenvolvimento, entendido como aquele que não podia ser conhecido ou evitado no momento em que o medicamento foi colocado em circulação, constitui defeito existente desde o momento da concepção do produto, embora não perceptível *a priori*, caracterizando, pois, hipótese fortuito interno”.

2ª Posição: fornecedor (doutrina majoritária). Argumenta-se, nesse sentido, que o defeito decorrente de risco do desenvolvimento representa uma espécie do gênero *defeito de concepção*, pelo qual deve responder o fornecedor, único capaz de distribuir, por meio dos mecanismos de preço, os custos sociais dos danos causados por tais riscos, a todos os consumidores (*socialização dos riscos*).

- No STJ: REsp 1.774.372-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.05.2020: “O risco do desenvolvimento, entendido como aquele que não podia ser conhecido ou evitado no momento em que o medicamento foi colocado em circulação, constitui defeito existente desde o momento da concepção do produto, embora não perceptível *a priori*, caracterizando, pois, hipótese fortuito interno” (caso do medicamento que provocou o jogo patológico).

RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO SERVIÇO

CDC, Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

- **Aspectos relevantes:**

- a) Natureza da responsabilidade dos fornecedores: objetiva e solidária de todos os que participam da cadeia.
- b) Fato gerador: 1) defeitos relativos à prestação dos serviços; 2) informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
- c) O dano é extrínseco.
- d) Fundamento da responsabilidade: risco da atividade.

▪ **Noção de defeito do serviço**

Art. 14, § 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

- I. - o modo de seu fornecimento;
- II. - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
- III. - a época em que foi fornecido.

▪ **Tipos de defeito:**

- A) **Defeito de concepção:** quando o serviço é idealizado ou projetado (ex.: falha na segurança do *netbanking*);
- B) **Defeito de prestação:** quando o serviço é prestado (ex.: má administração de medicamento num hospital); e
- C) **Defeito de comercialização:** informações deficientes quando o serviço é comercializado (ex.: informações insuficientes sobre o uso de sauna num hotel).

- STJ - Agência de turismo e empresa de cruzeiro respondem solidariamente por falha no dever de informar o consumidor sobre o horário do embarque (REsp 2.166.023-PR, 4/2/2025).

EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AGÊNCIA DE TURISMO. HORÁRIO DO EMBARQUE. CRUZEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. Ação indenizatória ajuizada em 26/06/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/04/2024 e concluso ao gabinete em 23/08/2024. 2. O propósito recursal é decidir se a agência de turismo responde solidariamente com a empresa de cruzeiro por falha no dever de informar o consumidor sobre o horário do embarque. 3. A questão sob julgamento encontra a particularidade de examinar o dever da agência de turismo de informar adequadamente informação essencial para que os consumidores possam usufruir do serviço adquirido. 4. Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,

bem como sobre os riscos que apresentem. 5. O fato de as agências de turismo limitarem a sua atividade comercial a vender passagens não lhes exime do dever de informar os consumidores adequadamente sobre como utilizar o serviço que elas ofertam. 6. As agências de turismo exercem diversos papéis na cadeia de fornecimento ou de consumo, de modo que pode haver diferenças na sua responsabilidade por um eventual acidente de consumo, devendo as particularidades de cada relação ser analisadas à luz do CDC. 7. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança. 8. Na espécie, a agência de turismo e a empresa de falharam com o dever de informar adequadamente o consumidor sobre o horário limite para o embarque. Por essa razão, nos termos do art. 7º, parágrafo único, combinado com o art. 14 do CDC, há responsabilidade solidária entre elas em razão do fato do serviço. 9. Recurso especial conhecido e não provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 2166023 - PR (2024/0317995-7)

EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AGÊNCIA DE TURISMO. HORÁRIO DO EMBARQUE. CRUZEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. Ação indenizatória ajuizada em 26/06/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/04/2024 e concluso ao gabinete em 23/08/2024. 2. O propósito recursal é decidir se a agência de turismo responde solidariamente com a empresa de cruzeiro por falha no dever de informar o consumidor sobre o horário do embarque. 3. A questão sob julgamento encontra a particularidade de examinar o dever da agência de turismo de informar adequadamente informação essencial para que os consumidores possam usufruir do serviço adquirido. 4. Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 5. O fato de as agências de turismo limitarem a sua atividade comercial a vender passagens não lhes exime do dever de informar os consumidores adequadamente sobre como utilizar o serviço que elas ofertam. 6. As agências de turismo exercem diversos papéis na cadeia de fornecimento ou de consumo, de modo que pode haver diferenças na sua responsabilidade por um eventual acidente de consumo, devendo as particularidades de cada relação ser analisadas à luz do CDC. 7. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança. 8. Na espécie, a agência de turismo e a empresa de falharam com o dever de informar adequadamente o consumidor sobre o horário limite para o embarque. Por essa razão, nos termos do art. 7º,

parágrafo único, combinado com o art. 14 do CDC, há responsabilidade solidária entre elas em razão do fato do serviço. 9. Recurso especial conhecido e não provido.

▪ **Causas de exclusão da responsabilidade**

CDC, Art. 14, § 3.º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

- I. – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (**trata-se de hipótese de inversão legal do ônus da prova**);
- II. – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (STJ, REsp 2.155.065-MG, 11/3/2025 - Golpe do Motoboy: exclui-se a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, quando a compra, realizada em loja física, foi realizada com a entrega voluntária do cartão original e de senha pessoal pelo correntista).

➤ **Caso fortuito e força maior?** Embora não previstos em lei, excluem a responsabilidade quando se tratar de **fortuito externo** (ou seja, que não guarda relação com a atividade empresarial).

FORTUITO INTERNO	FORTUITO EXTERNO
▪ Conexo com a atividade do fornecedor.	▪ Não conexo com a atividade do fornecedor.
▪ Não exclui o nexo de causalidade.	▪ Exclui o nexo de causalidade.
▪ Ex.: acidente de trânsito envolvendo veículo de transporte coletivo de passageiros.	▪ Ex.: roubo no interior de veículo de transporte coletivo de passageiros.

Exemplos de Fortuito Interno	Exemplos de Fortuito externo
Furtos, roubos e latrocínios nas dependências de estacionamento da agência bancária	Roubo nas dependências de estacionamento particular independente e desvinculado de agência bancária
Roubo de talonário de cheques durante transporte por empresa contratada pelo banco	Roubo no interior de ônibus de transporte coletivo
Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)	Roubo de veículo conduzido por manobrista de restaurante (serviço de <i>valet parking</i>)
Roubo no interior de agência dos Correios na qual é oferecido o serviço de banco postal	Roubo em estação do metrô (?)
Roubo no interior de estacionamento de supermercado ou shopping center	Arremesso de pedra por pessoa fora de trem, causando lesão em passageiros
Danos sofridos por passageiros de transporte coletivo, em razão de acidente de trânsito	Bala perdida que atinge passageiro de ônibus

- **Responsabilidade das concessionárias nos casos de assédio sexual praticados no interior de veículos de transporte coletivo de passageiros – STJ:** não há responsabilidade da empresa de transporte coletivo, pois o evento é considerado fortuito externo (**Resp nº 1833722/SP**).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE "ASSÉDIO SEXUAL" SOFRIDO NO INTERIOR DE COMPOSIÇÃO DO METRÔ. ALEGADA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE AD CAUSAM. EXISTÊNCIA. TEORIA DA ASSERTÇÃO. 1. A manifesta ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual do autor caracterizam vícios da petição inicial que, uma vez detectados pelo magistrado antes da citação do réu, devem ensejar o indeferimento da exordial e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito (artigos 267, incisos I e VI, 295, incisos II e III, do CPC de 1973; 330 e 485 do CPC de 2015). 2. No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da *prospettazione* (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado *in statu assertionis*, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida. 3. No caso concreto, verifica-se que a autora postulou indenização por danos materiais e morais em face da concessionária de transporte metroviário, sob a alegação de que fora vítima de ato libidinoso, praticado por outro usuário, no interior de vagão. 4. Como causa de pedir, a demandante apontou a responsabilidade objetiva da transportadora, que teria negligenciado seu dever de segurança, ao não

adotar todas as medidas preventivas para garantir a incolumidade física e psíquica de todos os usuários do serviço público. Aduziu, desse modo, defeito do serviço, por falta de segurança no interior da composição metroviária. Alegou que, além de não ter sido transportada ao seu destino, foi alvo de uma violência sexual que deveria ter sido evitada pela fornecedora, máxime por não se tratar de evento imprevisível ou inevitável 5. Ao contrário do consignado pelo acórdão estadual (que manteve o indeferimento da inicial, adentrando o juízo de mérito da demanda, por considerar rompido o nexo de causalidade por ato de terceiro), as assertivas feitas pela autora - sem qualquer juízo sobre a probabilidade de sucesso de sua pretensão - preenchem, satisfatoriamente, os requisitos da legitimidade ad causam e do interesse de agir. 6. Com efeito, a legitimidade ad causam extrai-se do fato de a demandante - usuária do serviço público supostamente vítima de ato libidinoso no interior de vagão - ter pleiteado indenização por danos morais e materiais em face da fornecedora, imputando-lhe ato omissivo, qual seja a negligência em adotar todas as medidas possíveis para garantir sua incolumidade física e psíquica. A pertinência subjetiva é, portanto, evidente. 7. Por outro lado, o interesse processual também se revela em razão da notória resistência da transportadora em assumir a responsabilidade por atos praticados por usuários em situações similares, no interior de composição metroviária, o que demonstra a necessidade da tutela jurisdicional e a aptidão do pedido indenizatório de colocar a autora em situação mais favorável, ao menos do ponto de vista financeiro. 8. Ademais, observando-se as normas do CPC de 2015, em especial o artigo 332, verifica-se que a hipótese dos autos não pode sequer ser enquadrada na figura da "improcedência liminar do pedido", pois a pretensão deduzida pela autora não contraria súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, nem acórdão proferido em recurso extraordinário ou especial repetitivo, tampouco entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. 9. Recurso especial provido para, cassando a sentença e o acórdão, determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que seja dado prosseguimento à demanda, como for de direito.

Bloco 3

▪ Responsabilidade do profissional liberal

CDC, Art. 14, § 4.º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

- Profissional liberal: pessoa física que desenvolve atividade no mercado de consumo, sem subordinação, com um grau de especialização.

- Natureza da responsabilidade do profissional liberal: subjetiva.

- **Responsabilidade dos hospitais em face do erro cometido por médico integrante do seu corpo clínico:** - só é analisada a responsabilidade do hospital se ficar configurada a do médico)

- **Dois entendimentos:**

- | | | |
|--|---|---|
| <p>1ª) Hospital: resp. objetiva direta (CDC, art. 14, <i>caput</i>)
 Médico: resp. subjetiva (CDC, art. 14, p. único)</p> | } | solidariedade
(CDC, art. 34) |
| <p>2ª) Hospital: resp. objetiva indireta (CC, art. 932, III)
 Médico: resp. subjetiva (CDC, art. 14, p. único)</p> | } | solidariedade
(CC, art. 942, p. único) |

- ❖ **Atenção:** dano decorrente de falha no serviço hospitalar (ex. falta de higienização - caracteriza responsabilidade objetiva do hospital) **não se confunde** com erro médico.

ACIDENTES DE CONSUMO NA INTERNET

- **Distinção conceitual:**
 - a) **Provedor de informação:** produz informações divulgadas na internet. Ex.: G1, Uol, Terra, etc.
 - b) **Provedor de conteúdo ou aplicações** – disponibiliza informações criadas ou desenvolvidas por seus usuários, sem qualquer ingerência sobre o material postado (ex.: youtube, *facebook*, instagram, *twitter* etc.)
- **Responsabilidade dos provedores de informação por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros**
 - **STJ** - tratando-se de uma empresa jornalística, o controle do potencial ofensivo dos comentários não apenas é viável, como necessário, por ser atividade inerente ao objeto da empresa. Assim, a ausência de qualquer controle, prévio ou posterior, configura defeito do serviço, uma vez que se trata de relação de consumo. Consequentemente, a empresa deve responder solidariamente pelos danos causados à vítima das ofensas morais, que, em última análise, é um bystander, por força do disposto no 17 do CDC (REsp 1.352.053/AL, info 558)
- **Responsabilidade dos provedores de conteúdo por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros**
 - **Incide o CDC?** Sim, tendo em vista a remuneração indireta (artigo 3º, § 2º).

- O provedor de conteúdo é responsável pelo controle das informações? Não. Contudo (STF, RE 1037396):

1) para fatos ocorridos **antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet** (23 de junho de 2014), deve ser obedecida a jurisprudência então consolidada no STJ, no sentido de que o provedor de conteúdo responde solidariamente com o autor direto do dano quando não providenciar a retirada do material do ar, no prazo de 24h, contado da notificação extrajudicial ou judicial do ilícito;

2) **após a entrada em vigor da Lei 12.965/2014**, o termo inicial da responsabilidade da responsabilidade solidária do provedor de aplicação, por força do art. 19 do Marco Civil da Internet, é o **momento da notificação judicial** que ordena a retirada do conteúdo.

- Exceção: ofensa a honra de menores nas redes sociais (“Para atender ao princípio da proteção integral consagrado no direito infantojuvenil, é dever do provedor de aplicação na rede mundial de computadores (Internet) proceder à retirada de conteúdo envolvendo menor de idade – relacionado à acusação de que seu genitor havia praticado crimes de natureza sexual – logo após ser formalmente comunicado da publicação ofensiva, independentemente de ordem judicial.” – STJ - RECURSO ESPECIAL n 1.783.269/MG, j. 14.12.2021)

▪ **Responsabilidade dos editores de Blogs por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros**

- **Distinção:**

1) Quando a atividade desenvolvida no *blog* assume a natureza de **provedoria de informação** (ou seja, o próprio titular do *blog* produz ou publica determinada informação ofensiva na *web*), responde diretamente pelos danos dela decorrentes;

- *E se o artigo postado foi escrito por terceiro?* Incide a Súmula 221 do STJ, por analogia: “São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação” (REsp 1.381.610/RS)

2) Quando a atividade desenvolvida no *blog* assume a natureza de **provedoria de conteúdo** (ex. comentários ofensivos publicados por seus leitores), não será possível responsabilizar diretamente seu editor.

RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO

- **Fato gerador:** vício, seja ele aparente ou oculto.

- **Natureza da responsabilidade:** objetiva e solidária de todos os que integram a cadeia de produção, distribuição e comercialização. - **Art. 23.** A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.
- **Ônus da prova do vício** (CPC, art. 331, I; CDC, art. 6º, VIII): em regra, cabe ao consumidor. Excepcionalmente, o juiz pode inverter o ônus da prova do vício.

HIPÓTESES DE RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE PELO VÍCIO (STJ)

- O **incorporador** e o **construtor** por vícios e defeitos de construção surgidos no empreendimento imobiliário.
– Exceção: corretora de imóveis e a empresa de pagamentos não podem ser responsabilizadas por atrasos na obra (STJ, REsp 2.155.898-SP)
- A **instituição financeira** vinculada à montadora, a **montadora** e a **concessionária de veículos** por vícios do veículo.
- **As franqueadoras** e os **franqueados** por vícios nos produtos e serviços da franquia.
- A **seguradora** e a **oficina** indicada ou credenciada por vícios nos serviços executados no automóvel do consumidor.

RECURSO ESPECIAL Nº 2155898 - SP (2024/0246993-0)

EMENTA DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EM OBRA. ILEGITIMIDADE DA CORRETORA DE IMÓVEIS. RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE DA EMPRESA DE PAGAMENTOS (PAGADORIA). RECONHECIDA. 1. Ação de rescisão contratual ajuizada em 12/11/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/3/2024 e concluso ao gabinete em 12/7/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, diante da rescisão de compra de imóvel por atraso nas obras, há legitimidade (i) da corretora de imóveis e (ii) da empresa de pagamentos. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 4. Quando o negócio jurídico consumerista envolver relações jurídicas diversas, a responsabilidade dos fornecedores estará limitada à cadeia a que pertencem. 5. De acordo com o art. 725 do CC, a remuneração é devida ao corretor, uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. 6. Na hipótese em que não se verificar qualquer falha na prestação do serviço de corretagem nem se constatar o envolvimento da corretora no empreendimento imobiliário, não se mostra viável o reconhecimento da sua responsabilidade solidária em razão da sua inclusão na cadeia de fornecimento. Precedentes. 7. A responsabilidade das pagadorias se limita aos danos causados por falhas na cadeia de fornecimento que integram. Como as pagadorias não integram a cadeia de fornecimento de incorporação imobiliária, sua responsabilidade, portanto, não se estende a eventuais

inadimplementos do contrato de compra e venda de imóvel. 8. No recurso sob julgamento, ABYARA (corretora de imóveis) e RENDIMENTOPAY (empresa de pagamentos) não integram a cadeia de fornecimento da incorporação do imóvel e, portanto, não respondem pela demora no andamento das obras. 9. Recurso especial conhecido e provido, para reconhecer a ilegitimidade das recorrentes.

▪ **Exceções à regra da solidariedade:**

1) no caso de **fornecimento de produto *in natura*, sem identificação clara de seu produtor** (art. 18, § 5.º No caso de fornecimento de produtos *in natura*, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor.);

2) nos casos de **vício de quantidade decorrente de produto pesado ou medido com instrumento não aferido segundo os padrões oficiais** (art. 19, § 2.º § 2º O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais.).

- Em ambos os casos, a responsabilidade será apenas do **fornecedor imediato**.

VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

- ✓ **Fato gerador:** vício na qualidade do produto.
- ✓ **Natureza da responsabilidade:** objetiva e solidária.

Tipos de vícios de qualidade
a) Inadequação ou impropriedade fática (ex.: <i>tablet</i> com problema no <i>wifi</i>)
b) Diminuição do valor (ex.: carro novo com falha nas travas)
c) Disparidade (ex.: <i>bike</i> anunciada com aro 26 e entregue com aro 29)

- Pontas de estoque que apresentam vício de qualidade - Se a imperfeição não compromete a funcionalidade do bem de consumo e essa imperfeição é informada ao consumidor de forma transparente, é possível a venda.

- Produtos usados com vícios: o bem ainda deve ser funcional e o consumidor deve ser informado para que seja válida a venda.

Obs. para fatos do produto o CDC não fixou prazo para saneamento do defeito

Bloco 4

▪ **Prazo para o fornecedor sanar o vício de qualidade: 30 dias (art. 18, § 1º)**

- **Atenção: para todos os outros tipos de vício, não há prazo para o fornecedor tentar saná-los.**

✓ Esse prazo é flexível? Sim, podendo as partes fixa-lo entre 7 e 180 dias.

- E se for contrato de adesão? A cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor (art. 18, §2º).

✓ Exige-se alguma formalidade para a reclamação? Não.

✓ Sucessivas manifestações do mesmo vício, que extrapolem o prazo de 30 dias pelo fornecedor, autorizam o consumidor a exigir as alternativas reparatórias do art. 18, § 1º? Sim (*Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo - STJ, Resp 1.684.132/CE, j. 02.10.2018*).

✓ É obrigação do comerciante a intermediação entre o consumidor e o serviço de assistência técnica? Sim, independentemente de onde se encontre a assistência técnica (À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício, não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo - STJ, 3ªTurma, Resp 1634851/RJ (12.09.2017)

✓ **“Publicidade de palco”:** apresentador de TV que assegura a qualidade e confiabilidade do que é objeto da propaganda.

-De quem é a responsabilidade? A responsabilidade pela qualidade do produto ou serviço anunciado ao consumidor é do fornecedor respectivo.

- Não se estende:

a) à empresa de comunicação que veicula a propaganda por meio de apresentador durante programa de televisão;

b) ao apresentador (STJ. 4ª Turma. REsp 2.022.841-SP, 11/3/2025 - Info 843).

▪ **Vício de qualidade não sanado - alternativas reparatórias (art. 18, § 1º):**

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.

✓ Mesma "espécie"? Para a doutrina, precisa ser da mesma marca e modelo.

✓ Precisa ser novo? Não (STJ - REsp 991.985/PR).

1. O 1º e incisos do artigo 18 do [Código de Defesa do Consumidor](#) prescrevem que, se o vício do produto não for sanado no prazo máximo de trinta dias pelo fornecedor, o consumidor poderá exigir, alternativamente e ao seu arbítrio, as seguintes opções: **a)** substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; **b)** a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; **c)** o abatimento proporcional do preço.

2. A exegese do dispositivo é clara. Constatado o defeito, concede-se ao fornecedor a oportunidade de sanar o vício no prazo máximo de trinta dias. Não sendo reparado o vício, o consumidor poderá exigir, à sua escolha, as três alternativas constantes dos incisos I, II e III do 1º do artigo 18 do CDC.

3. No caso dos autos, inexistente ofensa ao disposto no art. 18 do CDC, pois imediatamente após a reclamação, o fornecedor prontificou-se a reparar o produto veículo automotor. Não aceita a oferta pelo consumidor, propôs a substituição do bem por outro nas mesmas condições e em perfeitas condições de uso ou a compra pelo preço de mercado. Ainda assim, o consumidor manteve-se renitente.

4. "A primeira solução que o Código apresenta ao consumidor é a substituição das partes viciadas do produto. Não se está diante de uma" opção "propriamente dita, de vez que, como regra, o consumidor não tem outra alternativa a não ser aceitar tal substituição" (Antônio Herman de Vasconcellos Benjamin, *in* Comentários ao Código de Proteção do Consumidor, coordenador Juarez de Oliveira. São Paulo: Saraiva, 1991).

5. "Vício de qualidade. Automóvel. Não sanado o vício de qualidade, cabe ao consumidor a escolha de uma das alternativas previstas no art. 18, 1º, do CDC" (REsp XXXXX/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU de 22.03.99).

6. O dispositivo em comento não confere ao consumidor o direito à troca do bem por outro novo, determina apenas que, "não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (...)"

7. "Poderia o juiz deferir-lhe integralmente o pedido ou conceder-lhe a reparação em menor valor, seja com a condenação do réu a entregar um carro usado, ou ao pagamento de uma certa quantia, desde que nos limites constantes do pedido" (REsp XXXXX/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU de 18.02.97).

8. Recurso especial não provido.

- ✓ E se não for possível a substituição do bem? Art. 18, § 4º (...) poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1º deste artigo.

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos

- ✓ Quais perdas e danos? Danos materiais ou morais que extrapolam os limites da depreciação econômica do produto viciado.

III - o abatimento proporcional do preço.

- O consumidor fica com o produto com vício, mas exige o abatimento do preço.

VÍCIO DE QUANTIDADE DO PRODUTO

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

- ✓ Atenção! A diminuição do volume do produto (ex. de 80g para 50g), sem informação clara, também implica em vício de quantidade (STJ - REsp 1.364.915).
- ✓ Existe prazo para sanar o vício? Não, devendo ser sanado de imediato.

EMENTA

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE QUANTIDADE. VENDA DE REFRIGERANTE EM VOLUME MENOR QUE O HABITUAL. REDUÇÃO DE CONTEÚDO INFORMADA NA PARTE INFERIOR DO RÓTULO E EM LETRAS REDUZIDAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVER POSITIVO DO FORNECEDOR DE INFORMAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. PRODUTO ANTIGO NO MERCADO. FRUSTRAÇÃO DAS EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. ÓRGÃO DETENTOR DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL, PORTARIA E INSTRUÇÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE NATUREZA DE LEI FEDERAL. SÚMULA XXXXX/STF. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DO "QUANTUM" FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. No caso, o Procon estadual instaurou processo administrativo contra a recorrente pela prática da infração às relações de consumo conhecida como "maquiagem de produto" e "aumento disfarçado de preços", por alterar quantitativamente o conteúdo dos refrigerantes "Coca Cola", "Fanta", "Sprite" e "Kuat" de 600 ml para 500 ml, sem informar clara e precisamente aos consumidores, porquanto a informação foi aposta na parte inferior do rótulo e em letras reduzidas. Na ação anulatória ajuizada pela recorrente, o Tribunal de origem, em apelação, confirmou a improcedência do pedido de afastamento da multa administrativa, atualizada para R\$ 459.434,97, e majorou os honorários advocatícios para R\$ 25.000,00.

2. Hipótese, no cível, de responsabilidade objetiva em que o fornecedor (*lato sensu*) responde solidariamente pelo vício de quantidade do produto.

3. O direito à informação, garantia fundamental da pessoa humana expressa no art. 5º, inciso XIV, da [Constituição Federal](#), é gênero que tem como espécie o direito à informação previsto no [Código de Defesa do Consumidor](#).

4. A Lei n. 8.078/1990 traz, entre os direitos básicos do consumidor, a "*informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam*" (art. 6º, inciso III).

5. Consoante o [Código de Defesa do Consumidor](#), "a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores" (art. 31), sendo vedada a publicidade enganosa, "inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços" (art. 37).

6. O dever de informação positiva do fornecedor tem importância direta no surgimento e na manutenção da confiança por parte do consumidor. A informação deficiente frustra as legítimas expectativas do consumidor, maculando sua confiança.

7. A sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei nº 8.078/1990, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 77/STJ.

8. Leis locais, portarias e instruções normativas refogem ao conceito de lei federal, não podendo ser analisadas por esta Corte, ante o óbice, por analogia, da Súmula XXXXX/STF.

9. Os honorários advocatícios fixados pela instância ordinária somente podem ser revistos em recurso especial se o "quantum" se revelar exorbitante, em respeito ao disposto na Súmula 7/STJ.

Recurso especial a que se nega provimento.

▪ **Alternativas reparatórias (art. 19):**

- I. - o abatimento proporcional do preço;
 - II. - complementação do peso ou medida;
 - III. - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios*;
 - IV. - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
- ✓ Se impossível a substituição, aplica-se a mesma regra prevista para o vício de qualidade que já analisamos (art. 18, § 4º).

VÍCIO DE QUALIDADE DO SERVIÇO

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

- ✓ Existe prazo para sanar o vício? Não, devendo ser sanado de imediato.
- ✓ Responsabilidade dos profissionais liberais é subjetiva? Não. É objetiva. A responsabilidade é subjetiva apenas na hipótese de defeito do serviço.

TIPOS DE VÍCIO DE QUALIDADE DO SERVIÇO
a) Impropriedade (ex.: sinal de telefone muito instável)
b) Diminuição do valor (ex.: piscina de resort em reforma)
c) Disparidade (ex.: serviço de traslado para hotel por carroça e, não, por carro)

▪ Alternativas reparatórias (art. 20)

- I. - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível;*
- II. - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
- III. - o abatimento proporcional do preço.

***§ 1º.** A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor.

VÍCIO DE QUANTIDADE DO SERVIÇO

- Definição de vício de quantidade do serviço: disparidade quantitativa entre o serviço ofertado e o serviço executado (ex. contrato jardineiro para “fazer o jardim” por 4 vezes, mas ele só faz 3).

- Previsão legal: não há, aplicando-se analogicamente os arts. 19 e 20 do CDC.
- Prazo para sanar o vício: não há, devendo ser feito de imediato.
- Alternativas reparatórias:
 - 1) Abatimento proporcional do preço;
 - 2) Complementação do serviço;
 - 3) Restituição imediata da quantia paga, mais perdas e danos.

Bloco 5

RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DO TEMPO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR

- **Definição:** assunção de deveres e custos operacionais para a solução de falha na prestação do serviço que desviam o consumidor de suas atividades diárias.
- **Fundamento:** “cláusula geral de dano injusto” (art. 927 do Código Civil); princípio da boa-fé objetiva (CDC, art. 4º, III), e princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988).
- **Natureza jurídica:**
 - a) Dano moral;
 - b) Novo tipo de dano: desvio do tempo produtivo do consumidor (*Marcos Dessaune*) → posição do STJ

Atenção! STJ, REsp 1.737.412/SE (j. 05.02.2019): espera na fila de instituição financeira – dano moral coletivo em face de toda a coletividade.

O dano moral coletivo é espécie autônoma de dano que está relacionada à integridade psico-física da coletividade, bem de natureza estritamente transindividual e que, portanto, não se identifica com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), amparados pelos danos morais individuais. Nesse sentido, o dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC vislumbrado, em geral, somente sob o prisma individual, da relação privada entre fornecedores e consumidores tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. O tempo útil e seu máximo aproveitamento são interesses coletivos, subjacentes aos deveres da qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que são atribuídos aos fornecedores de produtos e serviços e à função social da atividade produtiva. A proteção à perda do tempo útil do consumidor deve ser, portanto, realizada sob a vertente coletiva, a qual, por possuir finalidades precípua de sanção, inibição e reparação indireta, permite seja aplicada a teoria do desvio produtivo do consumidor e a responsabilidade civil pela perda do tempo. No caso, a violação aos deveres de qualidade do atendimento presencial, exigindo do consumidor tempo muito superior aos limites fixados pela legislação municipal pertinente, infringe valores essenciais da sociedade e possui os atributos da gravidade e intolerabilidade, não configurando mera infringência à lei ou ao contrato.

PRÁTICAS COMERCIAIS – OFERTA

- **Definição:** declaração inicial de vontade do fornecedor direcionada à realização de um contrato.
- **Modalidades de oferta:** 1) informação; 2) publicidade.

CDC, Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

- **Princípio da vinculação da oferta:** a oferta vincula o fornecedor.

- **PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA**

- ✓ Trata-se de obrigação pré-contratual.

- **Requisitos:**

- (i) veiculação da oferta;
- (ii) precisão da oferta (suficiente – v.g. preço, marca, forma de pagamento, etc).
 - ✓ Puffing (exagero – ex. o carro X é o melhor do mundo)? Não vincula o fornecedor e não é considerado prática abusiva.

- **Efeitos da oferta:**

- (i) Obriga o fornecedor; e
- (ii) Integra o contrato (ex.: promessa de que vai colocar os tapetes no carro).

- ✓ Pode o fornecedor se retratar da oferta? Em regra, não.

- ✓ O anúncio equivocado vincula o fornecedor? Em regra, sim.

- ✓ E se houver erro grosseiro? Não vincula o fornecedor, com base na boa-fé objetiva, equilíbrio e vedação ao enriquecimento sem causa.

“Na espécie, os consumidores promoveram a reserva de bilhetes aéreos com destino internacional (Amsterdã), a preço muito aquém do praticado por outras empresas aéreas, não tendo sequer havido a emissão dos bilhetes eletrônicos (e-tickets) que pudessem, finalmente, formalizar a compra. Agrega-se a isto o fato de que os valores sequer foram debitados do cartão de crédito do primeiro recorrente e, em curto período de tempo, os consumidores receberam e-mail informando a não conclusão da operação. Diante da particularidade dos fatos, em que se constatou inegável **erro sistêmico grosseiro** no carregamento de preços, não há como se admitir que houve falha na prestação de serviços por parte das fornecedoras, sendo inviável a condenação das recorridas à

obrigação de fazer pleiteada na inicial, relativa à emissão de passagens aéreas em nome dos recorrentes nos mesmos termos e valores previamente disponibilizados (3ª Turma STJ, REsp. 1.794.991 – SE, j. 05.05.2020)”.

▪ **Recusa de cumprimento da oferta**

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

- I. - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;
- II. - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;
- III. - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

SUJEITOS RESPONSÁVEIS PELA OFERTA

- **Principal:** fornecedor proponente.
- **Secundários:** aqueles que se aproveitam da oferta.
- ❖ **Regra da solidariedade: Art. 34.** O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
 - Na preposição, tem-se subordinação.
 - No caso do representante autônomo, tem-se mediação.

▪ **OFERTA DE COMPONENTES E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO**

Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.

Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável de tempo, na forma da lei.

- Qual o período razoável? Decreto 2.181/97, art. 13, XXI – SNDC: vida útil do produto.
- **Descumprimento desse dever:** prática abusiva.

- **OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA:** redução artificial da durabilidade de produtos ou do ciclo de vida de seus componentes, para que seja forçada a recompra prematura.

- É prática abusiva? Sim!

(i) ofende a boa-fé objetiva, frustrando as legítimas expectativas do consumidor quanto à durabilidade do bem de consumo;

(ii) ofende o dever de qualidade-adequação;

(iii) ofende o dever de informação.

- Exemplos:

1) reduzida vida útil de componentes eletrônicos + preço abusivo do componente;

2) incompatibilidades entre componentes antigos e novos;

3) lançamento de linha nova, cessando precocemente as peças da linha antiga (STJ - REsp 984106/SC).

RECURSO ESPECIAL Nº 984.106 - SC (2007/0207915-3)

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO POR UMA ÚNICA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM PARTE. EXIGÊNCIA DE DUPLO PREPARO. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO FORNECEDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO RELATIVO À FABRICAÇÃO. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EXEGESE DO ART. 26, § 3º, DO CDC. 1. Muito embora tenha o art. 511 do CPC disciplinado em linhas gerais o preparo de recursos, o próprio dispositivo remete à "legislação pertinente" a forma pela qual será cobrada a mencionada custa dos litigantes que interpuserem seus recursos. Nesse passo, é a legislação local que disciplina as especificidades do preparo dos recursos cujo julgamento se dá nas instâncias ordinárias. 2. Portanto, a adequação do preparo ao recurso de apelação interposto é matéria própria de legislação local, não cabendo ao STJ aferir a regularidade do seu pagamento, ou se é necessário ou não o recolhimento para cada ação no bojo da qual foi manejada a insurgência. Inviável, no ponto, o recurso especial porquanto demandaria apreciação de legislação local, providência vedada, mutatis mutandis, pela Súmula n. 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Ademais, eventual confronto entre a legislação local e a federal é matéria a ser resolvida pela via do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, inciso III, alínea "d", da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela E.C. n. 45/04. 3. No mérito da causa, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por vendedor de máquina agrícola, pleiteando os custos com o reparo do produto vendido. O Tribunal a quo manteve a sentença de improcedência do pedido deduzido pelo ora recorrente, porquanto reconheceu sua responsabilidade pelo vício que inquinava o produto adquirido pelo recorrido, tendo sido comprovado que se tratava de defeito de fabricação e que era ele oculto. Com efeito, a conclusão a que chegou o acórdão, sobre se tratar de vício oculto de fabricação, não se desfaz sem a reapreciação do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. Não fosse por isso, o ônus da prova quanto à natureza do vício era mesmo do ora recorrente, seja porque é autor da demanda (art. 333, inciso I, do CPC) seja

porque se trata de relação de consumo, militando em benefício do consumidor eventual déficit em matéria probatória. 4. O prazo de decadência para a reclamação de defeitos surgidos no produto não se confunde com o prazo de garantia pela qualidade do produto - a qual pode ser convencional ou, em algumas situações, legal. O Código de Defesa do Consumidor não traz, exatamente, no art. 26, um prazo de garantia legal para o fornecedor responder pelos vícios do produto. Há apenas um prazo para que, tornando-se aparente o defeito, possa o consumidor reclamar a reparação, de modo que, se este realizar tal providência dentro do prazo legal de decadência, ainda é preciso saber se o fornecedor é ou não responsável pela reparação do vício. 5. Por óbvio, o fornecedor não está, *ad aeternum*, responsável pelos produtos colocados em circulação, mas sua responsabilidade não se limita pura e simplesmente ao prazo contratual de garantia, o qual é estipulado unilateralmente por ele próprio. Deve ser considerada para a aferição da responsabilidade do fornecedor a natureza do vício que inquinou o produto, mesmo que tenha ele se manifestado somente ao término da garantia. 6. Os prazos de garantia, sejam eles legais ou contratuais, visam a acautelar o adquirente de produtos contra defeitos relacionados ao desgaste natural da coisa, como sendo um intervalo mínimo de tempo no qual não se espera que haja deterioração do objeto. Depois desse prazo, tolera-se que, em virtude do uso ordinário do produto, algum desgaste possa mesmo surgir. Coisa diversa é o vício intrínseco do produto existente desde sempre, mas que somente veio a se manifestar depois de expirada a garantia. Nessa categoria de vício intrínseco certamente se inserem os defeitos de fabricação relativos a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, os quais, em não raras vezes, somente se tornam conhecidos depois de algum tempo de uso, mas que, todavia, não decorrem diretamente da fruição do bem, e sim de uma característica oculta que esteve latente até então. 7. Cuidando-se de vício aparente, é certo que o consumidor deve exigir a reparação no prazo de noventa dias, em se tratando de produtos duráveis, iniciando a contagem a partir da entrega efetiva do bem e não fluindo o citado prazo durante a garantia contratual. Porém, conforme assevera a doutrina consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual. 8. Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem. 9. Ademais, independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito

comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo. 10. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido.

PRÁTICAS ABUSIVAS

- **Definição:** desconformidade com os padrões mercadológicos de boa conduta em relação ao consumidor.
- **Consequências:**

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

Rol exemplificativo

- I- **condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;**
 - **1ª parte:** “venda casada”. Ex.: empréstimo bancário + seguro (REsp 1.639.259-SP, 2ª Seção, j. 12.12.2018, Tema 972, Info 639).
 - Visa proteger o direito de escolha (art. 6º, II, CDC).

O seguro de proteção financeira é uma ampliação do conhecido seguro prestamista, o qual oferece cobertura para os eventos morte e invalidez do segurado, garantindo a quitação do contrato em caso de sinistro, fato que interessa tanto ao segurado (ou a seus dependentes) quanto à instituição financeira. Nessa espécie de seguro, oferece-se uma cobertura adicional, referente ao evento despedida involuntária do segurado que possui vínculo empregatício, ou perda de renda para o segurado autônomo. A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro, conforme já manifestou o Banco Central do Brasil. Apesar dessa liberdade de contratar, uma vez optando o consumidor pelo seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor. Observa-se que essa espécie de venda casada já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH e já sinalizava que, em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora. Verifica-se que a única diferença para o caso do seguro de proteção financeira diz respeito à liberdade de contratar, que é plena no caso da presente afetação, ao contrário do SFH, em que a contratação do seguro é determinada por lei. Propõe-se, assim, a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula, lembrando-se que a coerência entre precedentes passou a ter eficácia normativa no sistema processual inaugurado pelo CPC/2015 (cf. art. 926).

➤ **2ª parte:** “limitação quantitativa” injustificada.

- Ex.: taxa de consumação mínima em restaurantes, bares e casas noturnas.

- **Exceção: Súmula n.º 356, do STJ:** “É legítima a cobrança de tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa.”

II- recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;

Ex.: taxista que não pega corrida por “estar muito perto do destino”.

III. enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; (equiparam-se a amostra grátis – art. 39, p. único)

- **Súmula 532, STJ:** “constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”.

IV. prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

- Ex.: cheque-caução em hospitais (CP, art. 135-A).

V. exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

➤ Violação ao equilíbrio contratual.

VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;

Violação ao art. 40. - O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.

§ 1º Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de dez dias, contado de seu recebimento pelo consumidor.

§ 2º Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes.

§ 3º O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio

- ✓ E se o serviço for prestado sem a autorização do consumidor? Prática abusiva e considerada amostra grátis.(Resp 332.869)

VII - repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos;

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);

-Atenção! Súmula 675-STJ: É legítima a atuação dos órgãos de defesa do consumidor na aplicação de sanções administrativas previstas no CDC quando a conduta praticada ofender direito consumerista, o que não exclui nem inviabiliza a atuação do órgão ou entidade de controle quando a atividade é regulada.

IX- recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;

- ✓ Recusa ao pagamento por meio de cheque? Não configura prática abusiva, mas a recusa deve incidir para todos os consumidores do estabelecimento (STJ - REsp 509.003).

X. elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços;

Ex.: álcool gel e máscaras durante a pandemia COVID-19.

- ❖ Diferenciação de preços a depender do prazo e instrumento de pagamento: admitida (Lei 13.455/2017 - **Art. 1º** Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.)
- **STJ?** Considerou válida a diferenciação: Resp 1.402.893-MG, j. 11.04.2019.

XII. deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério;

XIII. aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido.

XIV permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo.

❖ **Pode configurar crime (art. 65, §2º, CDC)**

Atenção! É abusiva a recusa de cobertura, por plano de saúde, de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento do transtorno do espectro autista (TEA), inclusive no que tange à musicoterapia, equoterapia e hidroterapia (STJ. 3ª Turma. AgInt no REsp 2.161.153-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/2/2025 - Info 845).

PROTEÇÃO CONTRATUAL

➤ **Teoria contratual clássica:**

- a) Autonomia da vontade ou liberdade contratual.
- b) Força vinculante e obrigatória dos contratos.
- c) Relatividade dos efeitos contratuais (efeitos entre as partes).

❖ Fatos históricos que abalaram a teoria clássica: Queda da Bolsa de NY em 1929 e massificação.

NOVA CONCEPÇÃO DE CONTRATO

➤ Marco da renovação teórica: Lei 8.078/1990 (CDC).

- a) Atenuação do princípio da força obrigatória do contrato (*pacta sunt servanda*);
- b) Atenuação do princípio da autonomia da vontade;
- c) Previsão expressa do princípio da boa-fé objetiva (art. 4.º, III).
- d) Interpretação do contrato em favor do consumidor (art. 47)
- e) Direito de arrependimento (art. 49);
- f) Garantia regulada por lei (art. 24);
- g) Mitigação da relatividade dos efeitos dos contratos;

h) Teoria do adimplemento substancial - Limite ao exercício do direito à resolução (art. 475, CC).

- **PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO CONTRATUAL NO CDC**

- a) **Princípio da transparência (art. 46)**

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

➤ Vinculação do consumidor – requisitos:

- 1) Prévio conhecimento do conteúdo do contrato;
- 2) Redação clara e objetiva de seu conteúdo.

✓ *Sanção pela falta de transparência? O consumidor não fica vinculado às obrigações estabelecidas no contrato.*

- b) **Princípio da interpretação mais favorável (art. 47)**

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

- c) **Princípio da vinculação do fornecedor (arts. 30 e 48)**

Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos

✓ *Orcamento feito pelo preposto – vincula? Sim (art. 34, do CDC).*

- d) **Princípio da preservação dos contratos**

Art. 51, § 2º A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

- **Invalidade parcial** do contrato como regra geral.
- **Subsidiariamente, tem-se a integração do contrato** (v.g. lei, jurisprudência, usos, costumes, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual). Ex.: como uma multa moratória de 10% do valor do contrato é abusiva, em substituição, fixa-se a multa em 2% (máximo previsto no CDC).